



RELAÇÕES TRABALHISTAS

AULA 3



Prof. Silvano Alves Alcantara



CONVERSA INICIAL

O empregado, ao prestar serviços ao empregador, tem direito de receber por isso. A depender do tipo de trabalho realizado ou do local onde ocorra, deve ganhar mais do que a parte fixa chamada de *salário*. Tudo aquilo que o empregado recebe por ter prestado seus serviços é chamado de *remuneração*, incluindo-se o salário.

Sob essa ótica, vamos analisar algumas das verbas a que faz jus o empregado por cumprir a sua obrigação, que é a de literalmente trabalhar.

CONTEXTUALIZANDO

José foi contratado para prestar serviços subordinados, com habitualidade e pessoalidade, tendo sido ajustada a remuneração de R\$ 1.500,00. Após alguns meses trabalhados, todos devidamente pagos conforme aquilo que havia sido combinado, o empregador lhe propôs que parte da remuneração fosse feita em utilidades, como alimentação, vestuário etc., que chegaria a 50% do total mensal a ser recebido por José.

O que você pensa em relação a esse caso? Trata-se de uma situação normal, em que a remuneração do empregado realmente pode ser paga dessa forma?

TEMA 1 – REMUNERAÇÃO

O salário, os abonos e os adicionais compõem a remuneração do empregado, conforme dispõe o art. 457 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) – Lei n. 5.452/1943: “Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber”.

Portanto, esse bojo de verbas a que tem direito o empregado é denominado *remuneração*. Portanto, ela pode ser composta não apenas pelo salário, como também acrescida de várias outras verbas recebidas diretamente do empregador ou de terceiros, como as gorjetas. De acordo com o parágrafo 3º do referido artigo, estas são consideradas não somente a importância espontaneamente dada pelo cliente diretamente ao empregado, como também aquela que o cliente paga juntamente com o valor total sua conta e que posteriormente é distribuída aos empregados (Brasil, 1943).



Ressaltamos que a Lei n. 13.467/2017 alterou algumas disposições do art. 457 da CLT relativas a determinadas verbas como o abono e diárias para viagens pagos pelo empregador. Como regra, integravam o salário, agora não mais.

Art. 457

[...]

§ 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Brasil, 2017)

Salientamos que essa lei incluiu o parágrafo 5º no art. 458 da CLT, também esclarecendo que outras verbas não integram o salário:

Art. 458

[...]

§ 5º. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea *q* do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Brasil, 2017)

É importante também deixar claro que tudo aquilo a que o empregado faz jus deve estar discriminado para que entenda o que está recebendo. Conforme determina a Súmula 91 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), é proibido ao empregador pagar todas as verbas salariais sem discriminá-las, o chamado *salário complessivo*.

Súmula nº 91 do TST

SALÁRIO COMPLESSIVO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. (Brasil, 2003; grifo do original)

Em relação ao pagamento da remuneração, a CLT determina em seu art. 465 que deve ser feita em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, podendo também ser depositado em conta bancária. Sob a ótica do art. 463, deverá ser pago em espécie (Brasil, 1943).



Entretanto, o art. 458 da CLT indica a possibilidade de que possa também – e pelo menos em parte – ser pago em utilidades, como nos ensina Alcantara (2020, p. 148-149):

Como sabemos, o salário não pode ser pago totalmente em utilidades, porém, mesmo assim, outra exigência legal se apresenta. Ao menos 30% do salário mínimo devem ser pagos em dinheiro, e somente a sobra poderá ser paga utilidades. É o comando do art. 82, parágrafo único, da CLT. Para a habitação, podem ser destinados, do máximo, 25% do salário contratual e para alimentação, até o limite de 20%, conforme a regra do art. 458, parágrafo 3º, da CLT.

Ao mesmo tempo que a CLT autoriza o pagamento de parte da remuneração *in natura*, determina também que algumas utilidades fornecidas pelo empregador não podem ser consideradas como salário. É o comando do parágrafo 2º do art. 458 dessa lei:

Art. 458

[...]

§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI – previdência privada;

VII – (VETADO)

VIII – o valor correspondente ao vale-cultura. (Brasil, 1943)

Com exceção do pagamento de gratificações, comissões e percentagens, a remuneração devida ao empregado não poderá ultrapassar de um mês, independentemente do tipo de trabalho desempenhado.

TEMA 2 – TIPOS DE SALÁRIO

Várias são as formas pelas quais o empregado pode prestar serviços; por conseguinte, variadas são as maneiras pelas quais pode receber o salário.

2.1 Salário mínimo

De quanto monta o valor mínimo a ser pago ao empregado para que ele possa ter uma vida digna, juntamente com sua prole? Cremos que a resposta a



essa indagação é praticamente impossível. Mas, para nos ajudar, trazemos o ditame constitucional que trata do salário mínimo, assim disposto no art. 7º, inciso IV, como garantia do empregado:

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. (Brasil, 1988)

Para alguns, trata-se de exemplo de norma programática, mero programa ou diretriz a ser cumprido futuramente; para outros, tentativa do constituinte em dar ao trabalhador o mínimo de dignidade.

A lei determina um salário mínimo com o qual o obreiro possa satisfazer às suas necessidades básicas e de sua prole e que sobre um pouco para o lazer, com reajustes periódicos para que não perca o seu poder de aquisição daquilo que precisa. O dispositivo constitucional ainda determina a proibição de sua vinculação para qualquer fim.

Independentemente de quanto ganha mensalmente o trabalhador como contraprestação de sua força de trabalho, essa quantia obrigatoriamente não pode ser inferior ao salário mínimo federal.

2.2 Piso salarial

O piso salarial é o menor patamar de remuneração que deverá receber um trabalhador de determinada categoria profissional. Então, como ele poderá ser fixado? A Constituição não faz essa imposição, porém isso não significa que esse piso não possa ser instituído pela lei, que também é uma possibilidade; ele poderá ser definido por meio das negociações coletivas entre as entidades representativas das categorias envolvidas, tanto profissional, quanto econômica – aliás, é o mais recomendável, desde que de maneira responsável.

A Lei Complementar n. 103, de 14 de julho de 2000, respaldada pelo art. 22, parágrafo único da Constituição Federal, determina que os estados-membros, como também o Distrito Federal, são competentes para criar um piso salarial para aquelas categorias que ainda não estejam protegidas em relação a esse piso, seja por lei federal, seja por convenção, seja por acordo coletivo de trabalho (Brasil, 2000).

A esse respeito, esclarecem Nascimento e Nascimento (2017, p. 1093):



O salário mínimo é nacionalmente unificado e de extensão geral para todo tipo de trabalhador, qualquer que seja a sua atividade. Já os pisos salariais surgiram por meio de negociações coletivas entre entidades sindicais representativas de categorias e dentro dos seus limites se aplicam. Obrigatoriamente, porque assim determina a Constituição, os pisos salariais devem ter valores diferentes para as respectivas categorias ou profissões previstas na norma que os institui, de acordo com a extensão e a complexidade do trabalho de cada uma. Assim, não pode haver um só piso salarial estadual para todas as profissões, [...].

Novamente deixamos claro que o salário mínimo federal tem validade em todo o território nacional e que o salário mínimo regional ou piso salarial instituído pelos estados somente tem razão de ser para aquelas categorias que não possuem o piso determinado por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Se tiver dessa maneira sido instituído, assim deverá ser considerado, mesmo que seja menor do que o previsto pelo estado, mas nunca inferior ao mínimo federal.

TEMA 3 – ADICIONAIS TRABALHISTAS

Quando o empregado trabalha em situações ou em condições mais danosas ou mais gravosas à sua saúde física e/ou mental, deve receber um adicional. A legislação brasileira obriga o empregador a pagar pelo menos cinco adicionais ao empregado que assim desempenhar funções nas condições previstas pela lei: por horas extras; noturno; de insalubridade; de periculosidade; e de transferência.

Vamos nos apropriar do entendimento de Alcantara e Venerai (2020, p. 231-234; grifo do original) para compreender cada um desses adicionais.

Adicional de horas extras

O **adicional de horas extras** será devido sempre que o empregado trabalhar além da jornada normal de trabalho, que não poderá exceder 8 (oito) horas diárias. [...]. A CF de 1988 determina, no seu art. 7º, inciso XVI, que o adicional de horas extras deve ser de pelo menos 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, podendo evidentemente ser maior; conforme o que encontramos nas diversas convenções coletivas de trabalho, que preveem porcentagens superiores ao mínimo previsto na Constituição.

Adicional noturno

A CLT, quando dispõe sobre o **trabalho noturno**, esclarece que o **período noturno** é compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, para o trabalho urbano. Por sua vez, a Lei n. 5.889, de 8 de junho de 1973, que regula o trabalho rural, define, em seu art. 7º, que, para os trabalhadores da lavoura, o período noturno é aquele compreendido entre as 21 (vinte e uma) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte e, para os trabalhadores da pecuária, entre as 20 (vinte) horas de um dia e as 4 (quatro) horas do dia seguinte. Ao mesmo tempo em que a legislação trabalhista determina o período noturno, também informa que o



trabalhador urbano deverá receber, pelo labor nesse período, o adicional de pelo menos 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora diurna, e o trabalhador rural, de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento). Outra informação importante acerca do trabalho noturno é que, segundo o parágrafo 1º do art. 73 da CLT, a hora trabalhada dentro do período noturno será computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, mas somente para os trabalhadores urbanos.

Adicional de insalubridade

De acordo com o art. 189 da CLT, a **atividade insalubre** é aquela realizada em ambientes ou em condições que prejudiquem a saúde do trabalhador, além dos limites toleráveis [...]. O adicional de insalubridade será devido ao trabalhador sempre que ele realizar suas atividades nessas condições, podendo receber em grau mínimo 10% (dez por cento), em grau médio 20% (vinte por cento) e em grau máximo 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo. Salientamos que tais atividades, condições e agentes nocivos são determinados e definidos pelo MTE. [...]

Adicional de periculosidade

Trabalhar em perigo ou em condições que oferecem risco de morte é muito gravoso ao trabalhador. Por isso mesmo, ele merece receber um adicional quando realiza esse tipo de trabalho.

O problema é que nem todos os trabalhadores que labutam em situações de risco iminente têm garantido pela legislação o recebimento do adicional de periculosidade, pois a CLT traz, no seu art. 193, a relação de atividades em que se configura a periculosidade, [...] garantindo somente aos trabalhadores que as desempenham o recebimento do adicional em questão [...]:

O trabalhador que obtiver o direito de receber o adicional de periculosidade receberá 30% (trinta por cento) sobre seu salário a esse título, não se computando quaisquer outras gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

Adicional de transferência

Por **transferência** entendemos a **mudança de domicílio do empregado**, ou seja, a situação em que este tem de deixar sua cidade e ir para outra. É importante dizer que ele não é obrigado a aceitar essa mudança e a transferência somente é válida quando ocorre com a sua anuência. O empregado terá o direito de receber o adicional de transferência no momento em que ela ocorrer, desde que seja provisória. Sendo definitiva, automaticamente será interpretada como mudança de domicílio e o empregado não terá, portanto, esse direito. O adicional de transferência não poderá ser menor que 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário do empregado e deverá ser pago durante o tempo em que durar a transferência, segundo a regra do art. 469, parágrafo 3º, da CLT.

Outros adicionais podem ser encontrados nas convenções coletivas de trabalho ou nos acordos coletivos de trabalho.

TEMA 4 – JORNADA DE TRABALHO

O período ou o tempo destinado ao trabalho é a todo momento alvo de preocupações, tendo o trabalhador também nesse aspecto conseguido várias vitórias ao longo da história.

A Constituição Federal de 1988 entende que a jornada ordinária de trabalho diário não pode exceder oito horas e que, em se tratando de jornada



semanal, não poderá ser superior a 44 horas, tratando assim em seu art. 7º, inciso XIII: “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho” (Brasil, 1988).

A CLT trata do tema em seu art. 58 e respectivos parágrafos, ressaltando que até o limite de dez minutos diários pequenas variações de horário não serão consideradas extraordinárias (parágrafo 1º). Enfatiza ainda que o tempo gasto pelo empregado até o local de trabalho e o retorno não será computado na jornada de trabalho (parágrafo 2º) (Brasil, 1943).

Existe também a possibilidade de que o trabalho possa ser prestado em tempo parcial, conforme a previsão do art. 58-A da CLT, que corresponde à prestação de serviços não excedente a 25 horas semanais. Em virtude disso, o salário poderá corresponder à proporcionalidade da jornada cumprida (parágrafo 1º e Orientação Jurisprudencial n. 358 da SDI I/TST), permitindo-se aos empregados contratados em regime de jornada plena a adoção da jornada em tempo parcial por meio de negociação coletiva (parágrafo 2º) (Brasil, 1943).

A CF/88 limita a jornada diária de trabalho, como também prevê que horas trabalhadas a mais em um dia possam ser compensadas em outro dia, quando o empregado trabalhará um pouco menos (Brasil, 1988). Estamos falando do sistema de compensação de horas, também conhecido como *banco de horas*, que abordaremos mais adiante.

É bem provável que a maioria dos trabalhadores tenha uma jornada diária bem definida, com início e término predefinidos e que são cumpridos rotineiramente. Mas é certo também que, a depender da atividade empresarial desenvolvida, os horários precisem ser diferenciados por meio de escalas, em que o trabalhador não tenha jornadas diárias iguais, mas labutar em turnos ininterruptos de revezamento. A esse respeito, Alcantara (2020, p. 144; grifo do original) comenta:

O turno ininterrupto de trabalho ou de revezamento é organizado de modo que a atividade empresarial não pare. Os obreiros são reunidos em turmas ou grupos de trabalho, uns sucedendo ou rendendo a outros de maneira habitual e contínua, possibilitando a não interrupção do trabalho durante as 24 horas do dia. Lembramos que qualquer tipo de intervalo dado ou concedido legalmente ao trabalhador não descaracteriza a jornada interrupta de trabalho.

A matéria relativa aos turnos de revezamento foi objeto de inúmeras discussões judiciais, e o Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento



majoritário a propósito da possibilidade de cumprimento de jornada superior às seis horas diárias e também acerca da caracterização do próprio turno de revezamento, segundo o contido nas Súmulas n. 423 e 360, respectivamente. De acordo com o TST, esse tipo de jornada deverá ter duração máxima de seis horas, salvo negociação coletiva, mas se por meio dessa negociação coletiva a jornada for de oito horas, não terá o empregado direito a horas extras.

SUM-423-TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SBDI-1) Res. 139/2006 – DJ 10, 11 e 13.10.2006. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. (Brasil, 2006)

Súmula nº 360 do TST
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. INTERVALOS INTRAJORNADA E SEMANAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, não descaracterizam o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988. (Brasil, 2003)

Mesmo assim, ainda há divergência doutrinária sobre a matéria, conforme explica Delgado (2020, p. 855):

A prática jurídica tem evidenciado a ocorrência de divergência importante no que tange à aplicação da regra do art. 7º, XIV, da Constituição. Caso o trabalhador labore em efetivo turno ininterrupto de revezamento, mas não tenha essa circunstância ainda reconhecida por seu empregador (perfazendo, assim, na verdade, labor diário de 8 horas e 44 horas na semana), que parcela ser-lhe-á devida a título de incidência da jornada especial de 6 horas?

Creemos que tal discordância seja em virtude do desgaste muito maior do trabalhador, sem que possa receber um adicional pelo serviço prestado em condição certamente mais gravosa.

Outra inovação trazida pela Lei n. 13.467/2017 é a inclusão do art. 59-A na CLT, que faz referência à chamada jornada “12X36” como opção de jornada de trabalho. O texto legal assim dispõe:

Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.

Vamos avançar em nossos estudos e abordar outro tema importante: o referente às horas extras e aos intervalos.

TEMA 5 – HORAS EXTRAS E INTERVALOS

Neste tema estudaremos outros dois institutos que fazem ou podem fazer parte da jornada de trabalho: as horas trabalhadas extraordinariamente, chamadas de *horas extras*, e alguns intervalos, como o intra e o interjornada e o descanso semanal remunerado (DSR).

5.1 Horas extras

As horas extras são aquelas labutadas pelo empregado além de sua jornada ordinária de trabalho. O art. 59 da CLT informa que essas horas trabalhadas extraordinariamente não podem exceder a duas horas diárias e que podem ser ajustadas por meio de acordo individual entre o empregado e o empregador, como também por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho (Brasil, 1943).

Como exceção, o art. 61 do mesmo dispositivo legal permite que “ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto” (Brasil, 1943). Nesses casos, o empregador poderá exigir que o trabalho seja realizado extraordinariamente, sem a necessidade de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho nem de comunicação ao sindicato do empregado e às autoridades do trabalho.

Já nas situações em que houver paralisação da empresa em virtude de causas acidentais ou de força maior, a CLT, no parágrafo 3º do art. 61, estabelece que ela também pode exigir a reposição de horas durante as quais o serviço não pôde ser prestado, mediante prévia concordância da DRT e durante o máximo de 45 dias por ano, com até duas horas extras por dia (Brasil, 1943).

Em relação à remuneração das horas extras, a CF/88, em seu art. 7º, inciso XVI, garante que deve ser de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal (Brasil, 1988), mas evidentemente pode ser maior do que esse parâmetro mínimo determinado pela lei.

É bem verdade que não é sempre que o empregado labuta extraordinariamente que tem que receber pelas horas extras, pois pode existir uma compensação por meio da qual trabalhará a menos em outro dia. Estamos



falando do sistema de compensação de horas, também conhecido como *banco de horas*.

A regra estabelecida pelo art. 59, parágrafo 2º, da CLT é que a compensação de horas deve ser feita durante o prazo máximo de um ano; se assim não for, se transformarão em horas extras, e o empregador será obrigado a remunerá-las com o devido adicional (Brasil, 1943).

Esse acordo geral para a compensação de horas deve ser firmado por negociação coletiva, mas também nesse aspecto a Lei n. 13.467/2017 inovou, ao incluir dois parágrafos no art. 59 da CLT:

§ 5º. O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.

§ 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. (Brasil, 2017)

Dessa forma, se a compensação de horas for feita em um prazo menor do que um ano, o ajuste poderá ser efetuado mediante acordo individual escrito (quando as horas forem compensadas em no máximo seis meses) ou por meio de acordo individual, mesmo que tácito (quando a compensação se der dentro do mesmo mês trabalhado).

5.2 Intervalos

Na vigência do contrato individual de trabalho, existem alguns períodos de trabalho efetivo e outros em que ele não ocorre. Desses intervalos em que não há trabalho, alguns são remunerados, como o Descanso Semanal Remunerado (DSR) e as férias; outros, porém, não o são, como o inter e o intrajornadas.

5.2.1 Intervalo interjornada

No art. 66, a CLT garante ao trabalhador que entre duas jornadas diárias de trabalho terá pelo menos 11 horas de descanso (Brasil, 1943). Não haverá trabalho, como também não haverá remuneração, se esse período for respeitado; caso contrário, se a jornada posterior se iniciar antes do tempo mínimo, as horas trabalhadas deverão ser remuneradas com o adicional de horas extras.

5.2.2 Intervalo intrajornada

Também aqui se trata de um período de descanso em que não há remuneração. O art. 71 da CLT dispõe sobre os intervalos de descanso a serem respeitados dentro da mesma jornada diária de trabalho, para que o empregado possa se alimentar e se recompor para a sequência dela. Para as jornadas diárias de trabalho acima de seis horas, há que se respeitar o intervalo mínimo uma hora de descanso, não excedendo a duas; entretanto, pode ser maior, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (Brasil, 1943).

Importante destacar que a Lei n. 13.467/2017 confere a possibilidade de que esse intervalo seja reduzido para somente 30 minutos mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Para as jornadas compreendidas entre quatro e seis horas, o intervalo deve ser de 15 minutos. Se não for concedido o intervalo intrajornada, o empregador estará obrigado a remunerar o empregado com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, além do período trabalhado, mas tal complemento será somente sobre o período suprimido (Brasil, 2017).

5.2.3 Descanso semanal remunerado

O descanso semanal remunerado (DSR) é um daqueles períodos existentes na jornada de trabalho em que não existe a efetiva prestação de serviço, mas há obrigatoriedade de remuneração. Como regra, deve ser de 24 horas ininterruptas e coincidir preferencialmente, no todo ou em parte, com o domingo.

Conforme explicam Alcantara e Venerai (2020, p. 227; grifo do original), “em uma jornada semanal de trabalho, que não pode exceder 44 (quarenta e quatro) horas trabalhadas, o empregado tem o direito a usufruir um dia de descanso – de preferência, aos domingos –, sendo remunerado por seu empregador. Esse é o chamado repouso semanal remunerado”.

A CF/88 garante o repouso semanal remunerado no art. 7º, inciso XV (Brasil, 1988), mas também a Lei n. 605/1949 dispõe especialmente sobre o tema (Brasil, 1949). É importante ressaltar que se tiver faltado um dia na semana sem a devida justificativa legal, o empregado poderá perder essa remuneração.

Sugere-se a criação de um fórum para que sejam debatidos os temas abordados nesta aula, principalmente em relação aos adicionais e ao turno ininterrupto de revezamento.

NA PRÁTICA

A Aparados de Ferro e Aço S/A, empresa metalúrgica, mantém sua atividade de produção durante as 24 horas do dia. Seu sistema de trabalho é por turnos ininterruptos, em que criou três grupos de empregados, escalonando-os em diferentes períodos dentro da jornada de trabalho. Em determinada semana, um grupo labuta pela manhã, em outra, na parte da tarde, e na seguinte, no período noturno – isso se repete com os demais grupos. Cada um dos trabalhadores tem uma jornada de trabalho de oito horas. Se você estivesse para ser contratado como parte de um desses grupos de trabalhadores, o que faria?

- a) Simplesmente admitiria, pois é prerrogativa do empregador, dentro dos poderes que exerce, estipular de que modo precisa que o trabalho seja desenvolvido, independentemente do número de horas trabalhadas.
- b) Admitiria a princípio, mas pleitearia o pagamento do adicional de horas extras, tendo em vista as duas horas trabalhadas a mais, pois o sistema de turnos ininterruptos de trabalho prevê uma jornada máxima diária de seis horas.
- c) Concordaria, desde que tal possibilidade tivesse sido definida mediante convenção coletiva de trabalho, pois, como regra constitucional, a jornada diária para o sistema de turnos ininterruptos de trabalho é de seis horas, podendo ser modificada.
- d) Aceitaria sem titubear, pois acredito que a empresa está agindo de má-fé ao não pagar como horas extras o período trabalhado fora da jornada de seis horas; assim, faria uma poupança, reclamando posteriormente mediante demanda judicial, e certamente obteria resultado positivo.
- e) Não aceitaria por vários motivos, primeiramente pelo desgaste físico e mental que a atividade poderia me causar, mas especialmente – isso seria fundamental para a decisão – pela falta de princípios por parte da empresa já no momento da contratação em sugerir uma jornada de trabalho



superior à legalmente instituída para esse tipo de trabalho sem remunerar devidamente as horas extras.

Comentário: Entendemos que a resposta é muito difícil. Não existe somente uma alternativa correta, e o empregado deve optar por aquela que pontualmente irá lhe atender melhor. Entretanto, nos parece que a opção mais indicada é a alternativa “c”, alicerçada no comando constitucional que estipula a jornada diária de seis horas para os turnos ininterruptos de trabalho, salvo negociação coletiva em que tenha sido estipulada uma jornada de oito horas; nesse caso, ela será considerada ordinária, sem direito às horas extras.

FINALIZANDO

Nesta aula, pudemos estudar a jornada de trabalho como sendo o período em que o trabalhador presta efetivamente serviços ao empregador ou, pelo menos, fica à disposição dele. Vimos também que ao prestar os serviços, deve receber uma remuneração compatível, que inclui, além do salário, outras verbas correspondentes a atividades distintas que forem desenvolvidas (por exemplo, os adicionais devidos pelo trabalho em atividades mais danosas à saúde).

Por fim, observamos que dentro da jornada de trabalho existem ou podem existir determinados intervalos nos quais não haverá trabalho. Em alguns, o empregado deverá ser remunerado, e em outros, o empregador não tem essa obrigação.

REFERÊNCIAS

ALCANTARA, S. A. **Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas**. Curitiba: InterSaberes, 2020.

ALCANTARA, S. A.; VENERAL, D. **Direito aplicado**. Curitiba: InterSaberes, 2020.

BRASIL. Constituição Federal (1988). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 dez. 2020.

_____. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. **Diário Oficial da União**, Rio de Janeiro, 9 ago. 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 18 dez. 2020.

_____. Lei Complementar n. 103, de 14 de julho de 2000. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 17 jul. 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp103.htm>. Acesso em: 18 dez. 2020.

_____. Lei n. 605, de 5 de janeiro de 1949. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, RJ, 14 jan. 1949. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0605.htm>. Acesso em: 18 dez. 2020.

_____. Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 14 jul. 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm>. Acesso em: 18 dez. 2020.

_____. Súmula n. 91, de 19 de novembro de 2003. **Diário da Justiça**, Brasília, DF, 19 nov. 2003. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_51_100.html#SUM-91>. Acesso em: 18 dez. 2020.

_____. Súmula n. 360, de 19 de novembro de 2003. **Diário da Justiça**, Brasília, DF, 19 nov. 2003. Disponível em: <https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-360>. Acesso em: 18 dez. 2020.



_____. Súmula n. 423, de 10 de outubro de 2006. **Diário da Justiça**, Brasília, DF, 10 out. 2006. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-423>. Acesso em: 18 dez. 2020.

DELGADO, M. G. **Curso de Direito do Trabalho**. 19. ed. São Paulo: LTr, 2020.

NASCIMENTO, A. M.; NASCIMENTO, S. M. **Curso de Direito do Trabalho**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.